

<제2장 취소소송의 대상적격.제3절 재결>

I. 재결의 의의

1. 정의[행심법 제2조 제3호]

- 재결이라 함은 행정심판청구에 대하여 행정심판위원회 등 재결기관이 행하는 판단을 말하며, 행정심판법 제2조 제3호에 규정되어 있다. 재결은 행정심판의 결론으로서 당사자의 권리 의무 관계에 직접적인 영향을 미치는 준사법적 행정행위의 성격을 갖는다. 재결의 종류로는 청구 요건 미달 시의 각하재결, 청구 이유 없음 시의 기각재결, 청구 이유 있음 시의 인용재결 등이 있다. 재결은 특유의 효력인 기속력을 가져 피청구인 등 관계 행정청을 구속한다.

2. 원처분주의

- 원처분주의는 행정심판을 거친 후 취소소송을 제기하는 경우, 원칙적으로 소송의 대상이 되는 것은 행정심판 청구의 대상이 되었던 원래의 행정처분이며, 재결 자체는 소송의 대상이 되지 않는다는 원칙이다. 이 원칙은 취소소송의 대상적격을 원처분에 한정함으로써 소송의 범위를 명확히 하고, 재결기관의 권한이 사법 심사의 대상으로 포섭되는 것을 방지하여 행정의 능률성을 보호하려는 취지를 갖는다.

3. 재결주의

- 재결주의는 원처분주의와 대비되는 개념으로서, 행정심판을 거친 경우 원처분을 완전히 배제하고 재결 자체만을 취소소송의 대상으로 삼아야 한다는 원칙이다. 재결주의를 채택하는 경우 행정심판 단계에서 원처분의 위법·부당 여부가 종합적으로 심리되므로, 사법 심사는 재결의 당부에 국한되어 효율적인 권리 구제를 도모할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 재결 자체에 고유한 위법이 없다면 원천적으로 원처분은 배제되어 그 위법성을 다룰 수 없게 되는 단점이 있어, 현행 행정소송법은 원칙적으로 원처분주의를 채택하고 있다.

4. 원처분주의의 채택[행소법 제19조]

- 행정소송법 제19조 본문은 취소소송은 처분등을 대상으로 한다고 규정하여 원칙적으로 원처분주의를 채택하고 있음을 명확히 한다. 이는 재결이 단지 원처분의 적법성을 확인하거나 취소하는 효력을 가질 뿐, 별도의 법적 지위 변동을 일으키지 않는다는 인식에 기초한다. 따라서 국민이 원하는 권리 구제의 핵심 대상은 여전히 원처분이며, 소송의 대상을 원처분으로 함으로써 실질적인 위법 심사를 보장한다.

II. 원처분주의에 따라 재결이 취소소송의 대상이 되는 경우

1. 각하재결을 한 경우

- 각하재결은 행정심판 청구가 제기 요건을 갖추지 못하였을 때 본안 심사를 거부하는 재결이다. 이 경우 재결 자체는 원처분의 위법성에 대해 아무런 판단을 내리지 않았으므로, 재결에 고유한 위법이 있다고 보기 어렵다. 따라서 각하재결에 대해서는 취소소송을 제기할 수 없으며, 청구인은 여전히 원처분을 소송의 대상으로 삼아 원처분의 위법성을 다투어야 한다. 다만, 예외적으로 행정심판 청구 요건을 충족하였음에도 재결기관이 이를 오판하여 각하재결을 한 경우에는, 재결 자체에 고유한 위법이 있다고 보아 취소소송의 대상이 될 여지가 있다.

2. 기각재결을 한 경우[행심법 제47조 제1항·제2항]

- 기각재결은 행정심판 청구가 요건을 갖추었으나 청구의 이유가 없다고 판단하여 원처분의 적법성을 유지하는 재결이다. 행정심판법 제47조 제1항 및 제2항에 따라 기각재결은 청구인에게 원처분과 별도로 새로운 법적 불이익을 가져오지 않으므로, 원칙적으로 취소소송의 대상이 되지 않는다. 소송의 대상은 여전히 원처분이다. 다만, 기각재결에 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에는 예외적으로 재결 취소소송의 대상이 될 수 있다. 예를 들어 재결기관의 구성 위법이나 절차상 중대한 하자가 있는 경우 등이 이에 해당한다.

3. 인용재결을 한 경우(취소심판 대상)

- 취소심판에 대한 인용재결은 원처분의 전부 또는 일부를 취소하는 재결이다. 이 경우 인용재결은 원처분의 효력을 소멸시키거나 변경시키는 법적 효과를 발생시키므로, 청구인에게는 만족스러운 결론이 된다. 따라서 인용재결 자체를 취소해달라는 소송을 제기할 실익이 없으므로 취소소송의 대상이 되지 않는다. 만약 인용재결의 내용 중 일부 인용 등으로 인해 여전히 불이익이 남아있는 경우에는, 당초 원처분 중 남아있는 부분을 대상으로 다투어야 한다.

4. 인용재결을 한 경우(의무이행심판 대상)

- 의무이행심판에 대한 인용재결은 행정청에게 특정 처분을 하라고 명령하는 내용을 가지는 재결이다. 이 재결은 처분 자체가 아니라 처분 명령이므로 그 자체로 직접적인 권리 의무의 변동을 일으키지 않는다. 따라서 인용재결 자체를 취소소송의 대상으로 삼는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 이러한 재결은 후속 처분을 유도하는 효과를 가지며, 만약 행정청이 재결의 기속력에 따른 처분을 하였음에도 불구하고 청구인에게 불이익이 남아있다면, 청구인은 그 후속 처분을 대상으로 소송을 제기해야 한다.

III. 행정소송법 제19조 단서를 위반한 경우의 처리

- 행정소송법 제19조 단서는 다만, 재결취소소송의 경우에는 재결 자체에 고유한 위법이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다.라고 규정하여, 재결에 고유한 위법이 있다면 예외적으로 재결 자체를 취소소송의 대상으로 삼을 수 있음을 명시한다. 재결 고유의 위법이라 함은 원처분의 위법 사유와 관계없이 재결 자체에 내재하는 위법 사유를 의미한다. 예를 들어 재결기관의 관할 위반, 재결의 참가인 누락 등 절차적 위법, 행정심판의 대상이 아닌 사항에 대해 재결을 한 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우, 원처분의 위법성 여부와 별개로 재결의 취소를 구하는 소송이 가능하며, 재결이 취소되면 원처분은 다시 살아나게 된다. 다만, 판례는 재결 자체에 고유한 위법을 상당히 제한적으로 인정하는 경향이 있다.

IV. 예외적인 재결주의의 적용

1. 중앙노동위원회의 재심판정[노위법 제27조 제1항]

- 노동위원회법은 지방노동위원회의 처분이 아닌 중앙노동위원회의 재심판정 및 처분에 대하여만 행정소송을 제기할 수 있다고 규정하여 재결주의를 명시적으로 채택하고 있다. 이는 지방노동위원회의 초심 판정에 대하여 불복하는 경우 반드시 중앙노동위원회의 재심을 거쳐야 하며, 그 재심 판정만이 사법 심사의 대상이 됨을 의미한다. 노동 사건의 특성상 전문성 있는 기관의 심사를 최대한 활용하고, 분쟁의 조속한 해결을 도모하려는 입법적 취지이다.

2. 감사원 재심의 판정[감사원법 제40조 제2항]

- 감사원법은 감사원의 변상 판정이 아닌 재심의 판정이 있을 경우, 그 재심의 판정을 대상으로 행정소송을 제기하도록 규정하여 재결주의를 채택한다. 감사원의 변상 판정은 준사법적인 성격을 갖는 고도의 전문적인 판단이므로, 재심의 판정을 거쳐 최종적인 판단을 구하도록 한 것이다. 따라서 당사자는 원래의 변상 판정이 아닌 재심의 판정을 취소소송의 대상으로 삼아 다투어야 한다.

3. 특허심판 심결[특허법 제186조, 제189조]

- 특허법에서는 심사관의 거절사정이 아닌 특허심판원의 심결에 대하여 특허법원에 소송을 제기하도록 규정하여 재결주의를 취하고 있다. 특허 분야는 고도의 기술적 전문성이 요구되는 영역이므로, 행정심판 단계에 해당하는 특허심판원의 심결을 최종적인 처분으로 간주하여 소송의 대상이 되도록 한 것이다. 이는 전문 행정기관의 판단을 존중하고 사법 심사의 효율성을 높이려는 목적이 있다. 따라서 특허 관련 소송은 심결 자체를 대상으로 한다.

V. 결론

- 취소소송의 대상적격에 있어 재결의 지위는 원칙적으로 원처분주의 하에 보충적 역할을 수행하며, 행정소송법 제19조 단서에 따라 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에만 예외적으로 소송의 대상이 된다. 이는 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하면서도 법적 안정성을 해치지 않으려는 입법자의 의도를 반영한다. 다만, 중앙노동위원회 재심판정 등 일부 전문 영역에서는 행정심판 기관의 전문성 및 분쟁 조기 해결의 필요성을 고려하여 명문으로 재결주의를 채택하고 있다. 따라서 취소소송 제기 시 소송의 대상이 원처분인지 재결인지 여부를 개별 법률 규정 및 행정소송법의 기본 원칙에 따라 신중하게 판단해야 한다.